

1503211-86.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... porque alinhados ao cotidiano do tráfico e circunstâncias que norteiam as ações destinadas ao combate e elucidação dos delitos desta espécie.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1503211-86.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503211-86.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BANHOS FERRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS

Vistos.

O Ministério Público acusa VINICIUS BANHOS FERRAZ, qualificado(a)(s) às fls. 71/74, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 81/84.

Defesa Prévia às fls. 100/103.

Recebimento da denúncia às fls. 115/117.

Audiência de instrução às fls. 141/142 e 167/168.

Alegações finais da Defesa às fls. 171/173.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 177/180.

Anote-se que a Defesa manifestou-se às fls. 181/182, afastando-se eventual alegação de nulidade por prejuízo processual, em razão da apresentação posterior dos memoriais de acusação.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a VINICIUS BANHOS FERRAZ, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 11h30, na Rua Teixeira, nº 105, Mato Dentro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros dois

indivíduos não identificados, tinha em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de Cannabis sativa L, pesando aproximadamente 203g e 180 eppendorfs contendo crack, com peso aproximado de 160g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, após receberem informações acerca da localização de dois aparelhos celulares que haviam sido roubados, policiais civis se dirigiram até o local indicado, em região conhecida pelo tráfico. Lá chegando, visualizaram três pessoas no quintal do imóvel e identificaram um deles como o denunciado, pois já o conheciam. Ao notarem a incursão policial, os três pularam o muro e se evadiram. VINÍCIUS estava na posse de uma sacola plástica verde nas mãos. Revistada a casa e o terreno baldio lateral por onde ocorreu a fuga, os policiais localizaram a sacola verde, que continha 10 porções de maconha e 180 de crack. Encontraram também uma carteira de trabalho e outros documentos em nome de Joel Cledence Banhos, parente do denunciado.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 03/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 06 pelo Auto de Exibição e Apreensão, às fls. 14/16 e 26/28 pelos Laudos Periciais, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha Tiago, policial civil, relatou em Juízo que, na data dos fatos, se dirigiram ao local para apurar o furto de dois aparelhos telefônicos, conforme indicação do GPS. O local se trata de um notório ponto de drogas da cidade. No momento em que chegaram ao local, três indivíduos fugiram. Na fuga, o réu deixou cair uma sacola, que continha as drogas apreendidas. O réu é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas e outros crimes, sendo identificado durante a abordagem. Por fim, afirmou que foi possível visualizar, claramente, que Vinicius estava com a sacola nas mãos durante a fuga.

Em Juízo, a testemunha Leandro, policial militar, disse que foram verificar uma ocorrência de roubo de celular. O local era conhecido como ponto de drogas. O réu teria corrido na abordagem com uma sacola na mão e dentro dela havia porções de maconha e cocaína. No imóvel foram localizados vários telefones celulares. Afirmou que, sem dúvida, o réu estava com a sacola na mão e que não conhecia os outros indivíduos. O muro da residência é bem alto e o portão estava aberto. Declarou, por fim, que não sabe quem é o dono do imóvel.

Em Juízo, o(a) acusado(a) VINICIUS BANHOS FERRAZ, por sua vez, em síntese, se declarou inocente. Disse que não frequenta a casa, pois seria de seus parentes, mas não tem contato. Afirmou que não tem inimizade com os policiais que realizaram a abordagem. Por fim, afirmou que Joel Cledencio é seu tio e mora na residência com seu avô.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo acusado, do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a abordagem e a apreensão dos entorpecentes. Por outro lado, embora o réu tenha negado a prática do delito, é pertinente ressaltar que a versão apresentada pelo acusado encontra-se ilhada, posto que não encontra respaldo em confronto com os elementos probatórios colhidos nos autos. Ademais, é pertinente ressaltar que o réu afirmou que não tinha inimizades com os policiais que participaram das diligências, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação, anotando-se que os policiais foram taxativos ao afirmar que o réu era quem estava na posse da sacola com os entorpecentes.

Portanto, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade, porque alinhados ao cotidiano do tráfico e circunstâncias que norteiam as ações destinadas ao combate e elucidação dos delitos desta espécie.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial

fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de VINICIUS BANHOS FERRAZ é medida de rigor.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase, verifica-se que além do histórico criminal desfavorável (fls. 138/140), foram apreendidos com o réu entorpecentes diversos e em grande quantidade, de modo que se fixa a pena-base acima do mínimo do legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, que se torna definitiva em razão da ausência de agravante/atenuante ou causas de aumento/diminuição de pena a serem aplicadas, anotando-se que os antecedentes criminais (fls. 134/140) impedem a aplicação da redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/06.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE ou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR VINICIUS BANHOS FERRAZ pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a(s) guia(s) de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA